

עין מושפט
נר מצוה

טו:

דין שלא יטערך להסתגל לעגמו ובי האי גוונא הוי האי דבסמוך ומה אוקר אינו נאסר הגנפן שאוקר אינו נאסר כגזל לאסור דהיינו זרעים שבזאין לאסור הגנפן על ידי זירופס שנעשין כלאים ולא אסר אינו דין שלא יאסר עיי' זירוף של גנן ומהאי טעמא נמי ניתא במתניתין דשומט

את התודה לאכול הלחם שהלחם מפוגל

והמודה אינה מפוגלת ולא אמרינן קל וחומר: **שזורע** ברמו של חבריו

סמדר. הא דנקט סמדר לאשמועינן דהגפנים תמירו מטעס דאין אדם אוקר דבר שאינו שלו דלא תימא מה שהמירו את הגפנים משום דנגמרו ולא הוסיפו מאמץ ולא משום דאין אלם אוקר: **אסרו** **אסרו** את הורעים. היינו דלא כרבי יאשיה דלמר דעיי' שזרע חטה ושעורה וחרטל במפולת די וכמה סמס משניות דלא כוותיה אע"ג דקיימא לן כוותיה כדאימא דברכות (דף כג.) ונחולין בפרק ראשית הגז (דף קלו:) נהוג עלמא כמלתא סני כרבי יאשיה כגלאים ואמרינן בפ"ק דקדושין (דף לג.) גבי הכוא דזרע חטיו ושערי צי גופני לימי נמי נישממיה אמר ליה לא להרימו צה לא ק"ל כרבי יאשיה פירוש צממיה: **והתיריו** **הגפנים**. היינו כרבי

יוסי ורבי שמעון דמסקן גפנו על גבי תבואתו של תצירו דלמר כסוף הערל (יבמות כפ.) אין אדם אוקר דבר שאינו שלו וזרין לומר דתבואה דהתם לאו כהתם תבואה של ה' מיינן דאסן קן הוי דלזירייתא כמו קנבוס ולוף דמסקין הכא דלאסר (ט) ויסי מסיק רבי יוסי דשרי אלא דרב פוסק התם (ט כרבתנ: **אפשר** אשנותן א"בה אחר. בתוספתא דזנחים (ג) אין הלשון (ז) וגרס התם אמר אף אני לא אמרתי אלא כלה כשקדשו ככלי אמרו לו אע"פ שנתקדשו אפשר לשנותן לזנח אחר וקדשו ככלי דתוספתא היינו גזאים עם הזנח דהכא ווא"ת דהשתא משמע דלרבנן דאפשר לשנותן לזנח אחר אפי' לאחר שחטיה ולקמן בפ' התודה (דף עט.) תנן הנסכים שקדשו ככלי ומנא זנח פסול אס יש זנח אחר יקרבו עמו ופרין בגמ' (שם) והאלמר כר חסדא שטן שהפרישו לשם מנחה זו פסול לשם מנחה אחרת ומשני לז צית דין מתנה עליהם אס הוצרכו א"י שהיה מסבך בזה הענין שאינו אסור אלא דרבנן כגון ברחוק ד' אמות. תוס' הורע"ט א' אסרה תורה שאר הורעים כן ודשאר נמחק: (ז) שאר זרעים מדרבנן כו'. ומה תוין חזק ומפני שהם מדרבנן הוי טעם לחלוטין ופי' שרר מקוצו וזיל כל הסוגיא דהקרי"ב בא לאסור המפגל אינו מתפגל אינו דין ולא להתיר וה"פ לעיל ומה המפגל אינו מתפגל אינו דין דאיכא קרי"א ואי"כ אבאי ומה תוין הגפנים נימא קרי"א ומה תוין לאסור ולא נאסר רבי נאסר דהיינו הורעים והאסר דאוקר דהתם כרבי מאיר ואס' וחס' פסולת ומה לחם שאינו פגול מתפגל אותו הדיו עיקר הפגול אינו רבי ישעיהל כו"ג לימא הכא ומה האסור אינו נאסר רבי יומי"ם אסרו הורעים א"ע"ג

השמיטה הזנח פירוש לענין שלא לשנותן כ"ד (לענין) לזנח אחר ולא כמו שפירש שם כגוןמטרס לענין ליפסל צלינה דלענין לינה ודאי מיפסלי משקדשו ככלי דלמר כסוף רבי ישמעאל (לקמן עב:) גבי שתי הלחם דלוי תנור מקדש מיפסלי צלינה ועוד כסוף ולזב ועצרה כ"ה (פוסה ג.) קאמר זעירי גופיה דאי מיייתי במקדשת איפסלו להו צלינה ומשנה שלמה שנינו בפ"צ דמעילה (דף י.) גבי נסכים קדשו ככלי הוכשרו ליפסל צלינה מיהו ההיא יש לדחות דדוקא כנסכים הנאס' ב"ז בפני עצמן וכמו שפירשמי ט' דלאיירי לענין שלא לשנותן לזנח אחר והא דפרין התם ממתינתין דקתני אס יש זנח אחר יקרבו עמו מאי לאו דליפסול בשמיטה הכי פריך דמכשר דווקא משום דליכא זנח אחר כר חסדא דלמר ככלי עלמא

קשה למורי שתי' ודין דלא בעי אלא מאי טעמא תחירו הגפנים אמאי לא משני ליה דהגפנים מותרין דאין אדם אוקר דבר שאינו שלו והור"י חיים כחן פי' בתמיה קנבוס ולוף ולא זרעים אחרים הא דאי חכל יודעים דאורייתא ומיהו אין אדם אוקר דבר שאינו שלו כן התורה משום דרבתי' (ברמי' [במרקן] שולו ולא של חבריו ולא הוי איסור אלא קנסא בעלמא. תו"ח: [ט] האי דעבר איסורא כו' האי דלא עבר איסורא כו' אלא הכא לימא כו': [ז] רבנן אלא הכא לימא: [ז] רבה דוסי בעי חיבות ר' אבא נמחק: [ט] או דלמא לחם משמע ומפגל. וא"ת הא אין מפגלין בחצי מתיר וי"ל דרבי כר"מ דאמר מפגלין א"י אפי' כרבנן ומפגל לאו דוקא א"ל ר"ל מפגל דאפילו

הקומץ את המנחה פרק שני מנחות

זורע. משלו: **סמדר**. כבר חנונו [ט] ענבים וכן היה מעשה ואסרו את הורעים. טעמא מפרש לקמן: **האוסר**. גפנים האוסרים את הורעים: **הכא לאסור**. זרעים: **קנבוס**. קנב"א: **לוף**. מיני קיטנית: **אסרה תורה**. כנסם [ז] אין זרעם וזרעם כלה שיש להם שרש. ל"א קנבוס ולוף

אסרה תורה (ה) דכתבי' (דברים כב) כרמן כלאים זרעים הדומין לכרם וצחקו מולין אשכולות ענין ענבים: (ח) בעל הכרס לא עזב איסורא. אלא הכא אכתי איכא למיפרך לימא קל וחומר: **כ"ט אכנשים**. [כ]מאנטרפין הן והלחם לפגל הלחם: **אכל תודה** (א. נא) [כא] פשיט ליה דלא פגיל לחם: **בעי רבי אבא זוטא כו' מפגירו**. ולא פירש כנש: **ולא מיפגל**. דקמתי צממתי כסיפא' שחט א' מן הכנשים לאכול מתצירו למחר שניהם כשרים דאין מתיר מפגל את הממיר או דלמא תצירו לחם משמע ומפגל לחם: **בתנאי' מפגל את הנסכים**. שהשומה מהם חייב כרת משום סיפיגול שמשקדשו ככלי שוב אין להן פדיון וקדשותן קדושה: **גמ' שם הוצה מסינן לקרב**. והוי דבר ש לו ממירין למזבח ונהוג צדן פיגול דכל דבר שיש לו ממירין יש בו פיגול כ"ל כמס' יומא' בפ' הויולין לו (דף ס.): **ונסכיו ונסא ועד י' יומי**. דלמר מר לקמן (מד:.) מנחתם ונסכיהם[כג] אפילו למחר אלמא לאו מוציאהו יניחו: **אף אני לא אמרתי**. אס פיגול צנצה שיהו הנסכים צידי' אפי' יומי'ם מפוגלים אלא כגזאים עם הוצה: **אמרו לו אפשר לשנותו לזנח אחר**. הלכך לא מיפגלי: **בשמיטה**. דהאין הוקצנו לזנח זה ואין ראשין לשנותם לאחר: **כלחמי תודה**. שהשמיטה קוצעמנו כלאמרי' כהמורה"ט דפרשיית לעילס:) **לוג שמן כו'**. אס פיגל בשמיטת האשם:

מתירו

אבא זוטא בעי לה הכי בעא מיניה ר' אלעזר מרב השוחט את הכבש לאכול כוית מחבירו למחר מהו חבריו כבש משמע ולא מפגל [ט] או דלמא לחם משמע ומפגל ליה אמר ליה תניתוה [ט] שחט אחד מן הכבשים לאכול ממנו למחר הוא וחבירו כשר לאכול מחבירו למחר שניהם כשרים [ז] אלמא 'חבירו כבש משמע דלמא דפריש ואמר חבריו כבש: **בתנאי' [ז] הובח מפגל את הנסכים משקדשו בכלי דברי ר"מ [ז] הנסכים אינן מפוגלים את הובח כיצד השוחט את הובח לאכול ממנו למחר הוא ונסכיו מפוגלין להקריב נסכיו למחר הנסכים מפוגלין הובח אינו מפוגל: **גמ' [ז] ת"ר** נסכי בהמה חייבין עליהן משום פיגול מפני שזרם הובח מתירן לקרב דברי ר"מ אמרו לו לר"מ והלא "אדם מביא זבחו היום ונסכיו [ז] יעד י' ימים אמר להן אף אני לא אמרתי אלא בבאין עם הובח [ז] א"ל אפשר לשנותו לזנח אחר אמר רבא קסבר ר"מ הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה ת"ר [ז] לוג שמן של מצורע חייבין עליו משום פיגול מפני שרם אשם [ט] מתירו לבהונות דברי רבי מאיר אמרו לו לרבי מאיר יהא אדם מביא אשמו היום ולוגו מיכן ועד י' ימים אמר להן אף אני לא אמרתי אלא כבא עם האשם [ט] [א"ל] אפשר לשנותו לאשם [ט] אחר אמר רבא קסבר רבי מאיר הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה [ט]:**

והלך רב חסדא דלמר ככלי עלמא

(י) כדמפרש טעמא התם משום דשמן גופא דמנחה הוא ומאי קשיא ליה מרז חסדא ממנתי' דהתם תיקשי ליה הא דרבנן דהכא ושמא כמו כן היה יכול להקשות אלא מקשה סתמם ממתינתין דאפי' לרבי מאיר אפשר לשנותו והא דלא פריך מסתם ממתינתין דהתם מדר"מ גופיה דלרבי מאיר דהכא משום דלא זכר שם רבי מאיר כהדיא וכן מילתא דזעירי דהתם נמי אליבא דרבי מאיר אחיא דקאמר התם (דף עט.) אין הנסכים מתקדשין אלא בשמיטה הזנח פירוש לענין שלא לשנותן כ"ד (לענין) לזנח אחר ולא כמו שפירש שם כגוןמטרס לענין ליפסל צלינה דלענין לינה ודאי מיפסלי משקדשו ככלי דלמר כסוף רבי ישמעאל (לקמן עב:) גבי שתי הלחם דלוי תנור מקדש מיפסלי צלינה ועוד כסוף ולזב ועצרה כ"ה (פוסה ג.) קאמר זעירי גופיה דאי מיייתי במקדשת איפסלו להו צלינה ומשנה שלמה שנינו בפ"צ דמעילה (דף י.) גבי נסכים קדשו ככלי הוכשרו ליפסל צלינה מיהו ההיא יש לדחות דדוקא כנסכים הנאס' ב"ז בפני עצמן וכמו שפירשמי ט' דלאיירי לענין שלא לשנותן לזנח אחר והא דפרין התם ממתינתין דקתני אס יש זנח אחר יקרבו עמו מאי לאו דליפסול בשמיטה הכי פריך דמכשר דווקא משום דליכא זנח אחר כר חסדא דלמר ככלי עלמא

תו"ח: [טז] תיבות א"ל נמחק: [יז] לאשם מצורע אחר: [יח] הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה. ע"י תוס' (לקמן דף לו ע"א:) [יח] חנוט הענבים: [ט] דנטרפין הן: [כ] לא פשיטא לרב ותיבת ליה נמחק: [כג] פגול דגמירי משלימים כדאימא: [כד] ונסכיהם כליהה מנחות ונסכיהם אפילו: [כז] לשנותן לענין זבח אחר ואין לומר לענין ליפסל בירוצא דאין הסוגיא משמע כן: [כז] וערבה א"י אמר ר"י ושבת כעלולית של זבח שאינה מקדשת וזעירא גופיה כו': [כז] בפני עצמן מיהו ההיא דלרובל וערבה משמע דאין חילוק:

מסורת הש"ס

(א) ס"א חטין. (ב) כלאים פ"ב מ"ה. (ג) ה"יין הנינו דל"ל שאין עושין אלא לשלם שנים ודע כי כמו שהניח ק"ל אחת במשנה ה"פ דכלאים. ז"ק. (ד) וזכיתו מד. תוספתא דנחמיה רפ"ה. (ה) [פי' חוס' ר"ה ל': ד"ה ותקלקלו. ו) תוספתא דנחמיה שם ונחמיה מד. ז) דאין. (ח) דלא עזב איסורא בעל הכרס הסיק' לחז"י ד"ה אלא כו'. (ט) דאנטרפין כו'. (י) פיגול (י) [תקמן סו.]. (כ) פיגול הסיק' וחז"י מ"ה משקדשו ככלי דשוי כו'. ז"ק. (ג) [ומגדיר טו.]. ז"ל מנחה. (ט) [תקמן פח:]. (ט) [אין ד"ה לחס.]. והתם מסיק. ז"ק. (ז) וע"ז מ"ס אבות יבמות כפ. ד"ה יוסי אומר. (ז) [דכ"ט ע"ג.]. (ק) [א"ל דהתם כ"רימ' ורב חסדא סתמא כולי' עלמא דמפרש טעמא כו' הוא וא"ת מאי ר"ל ליה דלרבנן דהכא כו'. ז"ק. (ר) ס"א ח"ל. (ש) כ"א כלה דלאירי כו'. ז"ק.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אסרי וכו' דכתיב את תודת כרמן וכו' ענבים הסיק' וחז"י מ"ה הוא דלא עזב איסורא בעל כרס: (ב) [ה"ח אכל וכו' דפשיטא ליה:

גליון הש"ס

גמ' דתנן חיתה שרדה. עיין מורי"ם פ"ה מ"ח דכלאים:

מוסף רש"י

לוג שמן של מצורע חייבין עליו משום פיגול. אס על עם האשם ויפגל כלשם וזע"י שם ר"ה היה יכול להביא ממלן ועד שפיר יומי' כדלקמן. אית ליה לרבי מאיר יד' הכילו עם האשם דס האשם הוא המתירו לממן בהונות ופירוי ללפילם. שצירי הלוג נאכלין כלאמרינן כשמתא' ודלקאן [נבחים סו.]. והלא אדם מביא אשמו וכו'. ואפי"ם שהלוג תלי כלשם, דכתיב (ויקרא ע"ד) מן חסן דס האשם, וחס' לא נתן מרס האשם מחלה אין מנחת השמן כלום. אפילי לא כיוון דלמס מביא אשמו כפשוטו ולוגו עד שפיר יומי' מתא' שאין האשם מתמיר, וכיון דלעין לו ממירין אין חייבין עליו שחם פיגול [נבחים סו. דבריה אין חייבין].

שיטה מקובצת (המשך)

למ"ד אין מפגלין בחצי מתיר פסול מיהא הורי. ורמ"א: [ט] שחט כו' וא"ת ומהא מיהוי מחבא דלמא סבר אין מפגלין בחצי מתיר וי"ל כיון דר"מ בני ברישא אחיא הן סיפא כותיה א"י להאי שפירשתי ניהא דמ"מ תפסלו ואין קאמר שניהם כשרים מנח דאי אחיא אפי' כמ"ד אין מפגלין מ"מ תפסל. תו"ח: [ז] לשון תוס' אהרות אלמא חבריו כו' מדרגתי' שניהם כשרים ולא פליגי ר"מ כמו בהנן בני דרישא א"י אפי' אחיא כרבנן מובה שפיר דחבירו כבש משמע ומ"ה כשרים דאי הוי משמע לחם פסול מיהא הורי: ולא כשר משם ע"כ: [א] הובח. ע"י תוס' דבבבית (דף קוט ע"א:) [ז] ותנסכים אין: [ז] ונכסיו מבאן עד: [ז] תיבות א"ל נמחק: [טז] מתירו לבהונות ה"ה דהוי פצי למימר למתן שבע.

(תו"ח: [טז] תיבות א"ל נמחק: [יז] לאשם מצורע אחר: [יח] הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה. ע"י תוס' (לקמן דף לו ע"א:) [יח] חנוט הענבים: [ט] דנטרפין הן: [כ] לא פשיטא לרב ותיבת ליה נמחק: [כג] פגול דגמירי משלימים כדאימא: [כד] ונסכיהם כליהה מנחות ונסכיהם אפילו: [כז] לשנותן לענין זבח אחר ואין לומר לענין ליפסל בירוצא דאין הסוגיא משמע כן: [כז] וערבה א"י אמר ר"י ושבת כעלולית של זבח שאינה מקדשת וזעירא גופיה כו': [כז] בפני עצמן מיהו ההיא דלרובל וערבה משמע דאין חילוק:

א) אולי צ"ל עד הא דתנן שם ונשבת כלליות כו' מקושטת קאלמר ועירא גופיה כו'.